

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-자산-04호

제 목 경쟁입찰에 기반한 고철매각 계약 절차 표준화

소관부서 ☆☆☆☆본부 ★★★★★처

조치부서 ☆☆☆☆본부 ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

우리공사 「직제규정 시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따르면 ★★★★★처 ○○○○부는 자산총괄 관리부서로서 고정자산의 취득·변동·처분 등 우리공사 고정자산 관리업무를 총괄하고 있고, ○○○○기지본부 등 4개 기지본부 ○○○○부와 SS지역본부 등 9개 지역본부 ○○○○부는 동 규정에 따라 사업소의 ○○○○업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 「자산관리규정」제51조(불용자산처분) 및 제52조(불용자산의 매각)에 따르면 자산관리책임자는 불용자산을 매각하고자 하는 경우 경쟁입찰 방식에 부쳐야 하는 것이 원칙이다. 또한 동 규정 <별표 8>자산불용절차와 <별표 8의2>자산불용관련 고철매각 절차에 따르면 자산 운용부서는 불용계획을 수립하여 자산불용위원회를 개최하고 그 결과에 따라 불용결정이 이루어지면 자산 관리부서는 고철매각 계약을 추진하고 그 결과를 자산 운용부서에 통보하여야 한다. 자산

운용부서는 고철매각 계약 결과에 따라 계약상대자와 고철의 계량 및 정산을 시행하고 자산 관리부서는 매각대금 수납 및 자산처분 회계처리에 대한 확인을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2007년 공사는 고철매각 업무의 간소화 및 효율화를 목적으로 수의계약을 통하여 b b b b b b b b b b와 고철매각 통합계약을 체결하였으나, 현장관리의 어려움과 지역 중소기업체 지원의 사유로 2011년 이후 사업소 자체 매각계약으로 전환하였다.

가. 장기의 수의계약에 의존한 고철매각 계약

현재 일부 사업소는 공사 「자산관리규정」제52조와 제54조(전자자산처분시스템의 활용) 제1항에 따라 자산관리공사가 제공하는 ‘온비드 전자자산처분시스템’을 활용하여 고철매각 계약을 추진하고 있으나, 다수의 사업소는 「자산관리규정」제52조 단서¹⁾에 따라 특정업체와 연간 단가계약 형식의 수의계약을 체결하는 등 사업소 별 매각 계약방법이 상이한 실정이다. 또한 사업소 중 연간 단가계약 형식의 고철매각 계약을 체결하고 있는 사업소의 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제4호를 근거로 아래 [표 1]과 같이 상이군경단체 또는 장애인 단체 등과 10년 이상의 장기 수의계약 중에 있다.

1) 제52조(불용자산의 매각) ①○○○○책임자는 불용자산을 매각하고자 하는 경우에 경쟁입찰에 부쳐야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

1. 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」제8조에 따라 수의계약이 가능한 경우

[표 1] 연간 단가계약 형식 고철매각 계약 추진 사업소 현황

사업소	계약상대자	계약기간	계약상대자 선정방법
○○지역본부	bbbb bbbbb	`11.12월 ~ 현재	수의계약
SS지역본부		`12. 1월 ~ 현재	
RRRR지역본부		`12. 8월 ~ 현재	
II지역본부		`12.10월 ~ 현재	
●●기지본부	FFFFFFFFF	`14.1월 ~ 현재	
EE기지본부	NNNN NNNNNNNN	`13.11월 ~ `15.11월	
	UUUUUUUUUUUU	`16.6월 ~ 현재	
♀♀기지본부	UUUUUUUUUUUU	`16.4월 ~ `18.4월	
	DDDDDDDDDDDD	`21.12월 ~ 현재	

※ 출처: SS지역본부 등 10개 “고철매각 계약 체결 관련” 확인서 발체

이와 같은 장기의 수의계약에 의존한 고철매각 계약은 아래와 같은 계약기간 자동연장 조항에 근거하여 이루어지고 있으며, 경쟁입찰에 따른 행정상 번거로움보다 매각의 편리성 및 효율성을 감안하여 운용되고 있는 것이다.

< 고철매각 계약서 (SS지역본부, 2012.01.16) >

제7조(계약기간) 계약기간은 2012년 1월 11일부터 2014년 1월 10일까지로 하며, 계약 만료 일시 1개월 전까지 “매도인” 및 “매수인” 상호 이의가 없으면 동일조건으로 2년 단위로 자동 연장된다.

※ 출처: SS지역본부 고철매각 계약서 발체

나. 경쟁입찰 대비 수의계약의 저가매각 문제

또한 경쟁입찰 대비 수의계약에 따른 매각대금을 비교하여 볼 때에도, 아래 [표 2]와 같이 온비드 경쟁입찰을 활용한 고철매각 단가가 수의계약 따른 단가 계약시의 단가보다 더 높게 책정된 것을 알 수 있다. 즉 경쟁입찰에 비하여 수

의계약에 의한 고철매각 계약 시 상대적 저가 매각의 문제가 발생할 수 있는 것이다.

[표 2] 2022년 상반기 계약방법 별 매각단가

계약방법	사업소	매각시기	기초가격	낙찰가격
온비드 경쟁입찰	○○지역본부	2022. 1.12	523원/kg	634원/kg
	○○지역본부	2022. 2. 9	512원/kg	703원/kg
수의·단가계약	○○기지본부	2022. 1. 4	-	514원/kg
	○○지역본부	2022. 3.22	-	390원/kg

※ 출처: 2022년 1월 중 4개 지역·기지본부 고철매각 계약 결과 품의서 발췌

다. 사업소 별 상이한 매각 계약조건

한편 연간 단가계약형 고철매각 계약 시 계약조건 또한 사업소별로 상이한 실정이다. 공사 「자산관리규정」제53조(예정가격의 결정방법) 제1항 제1호에 따르면 불용자산의 처분을 위한 자산 예정가격 결정 시 장부가액 3천만 원 이상인 경우 두 개의 감정평가업자의 평가액을 산술평균한 금액으로 하도록 되어 있고, 동 규정 동 조 제3항 단서에 따르면 건설공사 및 배관이설 공사 등으로 발생하는 폐단관의 경우에 한하여 물가조사 전문기관에서 발행한 물가자료의 게재가격을 불용자산의 감정가격으로 보도록 하고 있다.

그러나 일부 사업소는 우리공사 「자산관리규정」과 달리 고철매각 계약서 상 감정평가 의뢰 예정가격을 2천만 원 이상으로 하고 있는 경우도 있고, 폐단관 외의 불용자산(자재)에 대한 매각단가 산정에 있어서 감정평가가 아닌 아래 [표 3]과 같이 물가자료의 고철단가를 기준으로 하여 고철 매각계약서를 작성하여 매각 중에 있을 뿐만 아니라 단가산정 기준도 서로 상이함을 확인할 수 있었다.

[표 3] 사업소 별 고철매각 단가 산정기준

사업소	단가산정 기준
SS지역본부·○○지역본부 II지역본부·RRRR지역본부	(1차) 물가자료 → (2차) 물가자료·물가정보 평균
EE기지본부	(1차) 물가자료 → (2차) 물가자료·유통물가 평균
●●기지본부	(1차) 물가자료 → (2차) 물가자료·물가정보·유통물가 평균
♀♀기지본부	물가자료·물가정보·유통물가 중 2개 이상의 평균

※ 출처: SS지역본부 등 10개 “고철매각 계약 체결 관련” 확인서 발취

공사에서 연간 매각중인 고철은 2020년 ~ 2022년 간 연평균 3.5억원 수준이고 공공계약에 있어 공정성과 투명성을 기하여야 하는 공사의 지위를 감안할 때, 부득이한 사유가 아님에도 특정 상대방과 10년 이상 장기간의 계약관계를 유지한다는 것은 불공정 계약이라는 지적을 받을 소지가 있다.

또한 공사의 현행 고철매각 계약은 공사 「자산관리규정」상 고철매각에 대한 특례조항이 없고, 본사 자산총괄관리부서인 ★★★★★처 ○○○○부에서 고철매각 계약에 관하여 별도의 업무 가이드 등을 제시하지 않아 사업소 별로 자체적 업무 추진에 기인한 것이다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

금번 감사기간 동안 고철매각 계약에 대하여 각 기지본부 및 지역본부 ○○부의 의견을 청취한 결과, 수익계약에 의한 고철매각 업무의 편리함에도 불구하고 일정금액 이상의 매각 대상 고철에 대하여는 경쟁입찰로 하는 것이 타당해 보인다는 의견이 있었다. 또한 비 수도권 사업소의 경우 격오지라는 지리적 특성에 따라 계약상대자 선정의 어려움을 호소한 사례도 있었다.

★★★★처 ○○○○부는 금번 자산자재 성과감사 결과에 동의하며, 현재 다수의 사업소에서 수의계약에 의한 고철매각 계약을 체결하고 있으므로 일괄적인 경쟁입찰 방식 적용 강제는 어려우나 「자산관리규정」의 해석 등 표준화된 가이드라인이 필요할 것으로 보이는 바, 고철매각 계약과 관련한 전 사업소 의견을 청취하여 표준화된 고철매각 계약서를 제시하는 등 가이드라인을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

공사 「자산관리규정」과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등을 검토하면 공공기관의 계약은 일반경쟁입찰이 원칙이고 경쟁입찰에 의할 때 매각금액의 공사 이익 강화를 감안한다면 경쟁입찰에 기반한 고철매각 계약이 우선되어야 할 것이다. 다만, 사업소의 위치적 특성과 불용자산에 대한 즉각적 처리 등을 감안한다면 탄력적인 고철매각 계약 제도를 운영할 필요가 있다. 따라서 표준화된 고철매각 계약서를 마련함은 물론 일정금액 이상(가령, 장부가액 3천만원 이상)의 고철매각 계약시에는 온비드 전자자산처분시스템 등을 활용한 경쟁입찰 방식의 고철매각 계약을 추진하며, 소량의 고철매각 시에는 경쟁입찰에 기반한 연간 단가계약 형식의 고철매각 계약 또는 소액 견적공고에 의한 수의계약을 추진하여 선정된 계약상대자와 고철매각을 시행하는 방법도 고려해 볼 수 있을 것이다.

조치할 사항

★★★★처장은 표준화된 고철매각 계약서를 마련하여 전사에 통용되도록 하고, 경쟁입찰을 기반으로 하되 사업소별 특성을 고려한 고철매각 계약을 시행하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)